

1500184-36.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE FERNANDO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

HENRIQUE FERNANDO DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 19 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500184-36.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500184-36.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE FERNANDO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

HENRIQUE FERNANDO DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 14h00min, na Rua Betim, nº 1, COHAB V, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 38 porções de cocaína, 41 porções de crack e 18 porções de maconha, tudo com massa bruta de 146,1 gramas, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2022 (fl.61), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.73/75.

Igualmente a prova da autoria.

Em juízo, o acusado negou os fatos. Disse que estava cuidando do bar da sua tia Silvana, irmã de sua mãe, quando policiais chegaram e o abordaram, e falaram que ele estava traficando, o que é inverídico, já que trabalha com vendas de roupa on-line.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que se deslocaram até o local para apurar denúncia anônima de tráfico de drogas, de acordo com as informações recebidas o local é conhecido como ponto de venda de drogas, informando até as características dos indivíduos que estariam traficando e o modus operandi de que o sujeito pegava as drogas numa sacola embaixo de uma Kombi. No local e visualizaram o acusado com as características anotadas, e ficaram observando por alguns minutos e perceberam que os "clientes" chegavam no vendedor e entregavam o dinheiro e recebiam o dinheiro e pegava a droga embaixo de uma Kombi que estava estacionada na rua e retornava com a droga e entregava ao "cliente; que resolveram proceder a abordagem e no ato da abordagem com o acusado, embaixo da Kombi foi encontrado uma sacola onde as drogas estavam guardadas com 18 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante. Indagado no ato da detenção, o acusado confessou que realmente estava traficando drogas.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas cocaína, crack e maconha o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica, conforme fl.70 e fl.71(processo nº. 0013090-57.2016.8.26.0635, tráfico privilegiado, trânsito em julgado em 27/06/2017, pena extinta em 06/11/2020), razão pela qual agravo a pena em 1/5 fixando-a no mínimo, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase: o réu não faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06, diante da reincidência, in casu, específica.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Em que pese a Resolução nº 5, do Senado Federal, publicada em 15.02.2012, suspendendo a eficácia da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, absolutamente inviável a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis, seja por conta do montante da reprimenda aplicada (art. 44, inciso I, e art. 77, caput, ambos do Código Penal), seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque a conversão é reservada aos delitos de menor potencial ofensivo e não aos equiparados aos crimes hediondos, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade que seria gerada nesta cidade, já que atualmente é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, e gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, irradiando seus perversos efeitos até nas Varas da Infância, em que já atuou esta Magistrada, já que hoje a principal causa do abandono de crianças se deve ao vício de drogas das genitoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os RÉU HENRIQUE FERNANDO DE SOUZA, filho de Gicelia Alves De Souza e Manoel Geraldo De Souza, RG nº.

71.719.676, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 600 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Expeça-se guia de recolhimento.

Condene o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, já que beneficiário da justiça gratuita.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA